Gouvernance d'entreprise

BBA (Administration des affaires) — Licence 3 (L3)

Cours BBA-L3-13

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comprendre comment le pouvoir est organisé, contrôlé et rendu responsable dans l'entreprise : théories de la gouvernance, rôle du conseil d'administration et de ses comités, transparence envers les actionnaires, cas particulier des entreprises familiales, codes de bonne gouvernance et leçons des grandes défaillances.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les théories de la gouvernance : agence et parties prenantes
• Leçon 2 — Le conseil d'administration : composition et fonctionnement
• Leçon 3 — Les comités spécialisés : audit, rémunérations
• Leçon 4 — La transparence et l'information des actionnaires
• Leçon 5 — La gouvernance des entreprises familiales
• Leçon 6 — Les codes de bonne gouvernance et leurs principes
• Leçon 7 — Défaillances de gouvernance : scandales et leçons
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Qui décide, dans une entreprise, et qui contrôle ceux qui décident ? Lorsque les propriétaires d'une société ne sont pas ceux qui la dirigent au quotidien, un écart peut se creuser entre l'intérêt des uns et des autres : c'est le problème central de la gouvernance d'entreprise. Elle désigne l'ensemble des règles, des organes et des pratiques qui répartissent le pouvoir, encadrent les décisions et obligent les dirigeants à rendre des comptes. Une bonne gouvernance ne garantit pas le succès, mais une mauvaise gouvernance prépare presque toujours la crise. C'est pourquoi le sujet intéresse autant les investisseurs que les banques, les salariés ou les partenaires commerciaux : avant de confier leur argent, leur travail ou leur confiance à une entreprise, tous veulent savoir comment elle est dirigée, par qui elle est contrôlée, et ce qui se passe lorsque les dirigeants se trompent ou abusent de leur pouvoir.

Ce cours prolonge le droit des sociétés OHADA étudié en L2 et l'audit étudié dans le cours BBA-L3-10 : le droit fixe le cadre général des organes sociaux, l'audit vérifie les comptes, et la gouvernance organise au jour le jour l'équilibre des pouvoirs entre actionnaires, conseil d'administration et dirigeants. Nous suivrons une société fictive, Fleuve Distribution SA, de Bamako, qui grandit et découvre que les habitudes d'une petite entreprise familiale ne suffisent plus lorsqu'arrivent un fonds d'investissement, des salariés actionnaires et des enjeux de plusieurs centaines de millions de francs. Chaque leçon posera des questions simples en apparence — qui contrôle le dirigeant ? que vaut un conseil qui ne se réunit jamais ? comment protège-t-on un actionnaire minoritaire ? — et y répondra par des mécanismes concrets, des documents rédigés

pour le cas et des chiffres vérifiables, jamais par des slogans.

La méthode est celle de tout le cours : des principes énoncés en termes généraux — pour le cadre juridique précis, on se reportera toujours à l'acte uniforme OHADA révisé et aux statuts de la société concernée — puis des documents modèles rédigés pour le cas fictif : règlement intérieur du conseil, chartes de comités, charte familiale, grille d'auto-évaluation et autopsie complète d'une défaillance. Tous les chiffres du cas sont recalculés et cohérents entre les leçons : à toi de les vérifier, c'est aussi cela, l'esprit de gouvernance. À la fin du cours, tu sauras lire la gouvernance d'une entreprise presque comme on lit un bilan : en repérant les équilibres de pouvoir, les zones de décision sans contrôle, la qualité de l'information qui circule et les signaux faibles qui annoncent les crises bien avant les difficultés financières visibles.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer la relation d'agence et les coûts d'agence, et les relier aux mécanismes de contrôle et d'incitation.
- Présenter l'approche par les parties prenantes et la comparer à la vision centrée sur l'actionnaire.
- Décrire la composition, les missions et le fonctionnement d'un conseil d'administration efficace.
- Expliquer le rôle des comités spécialisés, notamment le comité d'audit et le comité des rémunérations.
- Identifier les informations que l'entreprise doit aux actionnaires et les bonnes pratiques de transparence.
- Analyser les risques de gouvernance propres aux entreprises familiales et les outils pour les prévenir (charte familiale, conseil de famille).
- Repérer les mécanismes de défaillance de gouvernance à l'origine des scandales et en tirer des règles de prévention.

Leçon 1 — Les théories de la gouvernance : agence et parties prenantes

La théorie de l'agence, formalisée par Jensen et Meckling en 1976, part d'un constat simple : dès qu'une personne (le principal) confie une tâche à une autre (l'agent) en lui déléguant un pouvoir de décision, leurs intérêts peuvent diverger. Dans l'entreprise, les actionnaires sont les principaux et les dirigeants sont leurs agents. Or le dirigeant connaît mieux l'entreprise que les actionnaires éloignés du terrain : cette asymétrie d'information lui donne la possibilité de poursuivre aussi ses propres objectifs — rémunération confortable, projets de prestige, tranquillité — parfois au détriment de la valeur créée pour les propriétaires.

Cette divergence engendre ce que Jensen et Meckling appellent les coûts d'agence. On en distingue trois familles : les coûts de surveillance, supportés par les principaux pour contrôler l'agent (audit, reporting, conseil d'administration) ; les coûts d'engagement, supportés par l'agent pour prouver sa bonne foi (garanties, transparence volontaire) ;

et la perte résiduelle, c'est-à-dire la valeur perdue malgré tout parce que les décisions prises ne sont pas exactement celles qu'aurait prises un propriétaire parfaitement informé. La gouvernance ne supprime pas ces coûts : elle cherche le meilleur équilibre entre contrôle et confiance.

L'approche par les parties prenantes, développée notamment par Freeman, élargit le regard : l'entreprise n'a pas de comptes à rendre aux seuls actionnaires. Salariés, clients, fournisseurs, banques, État et communauté locale sont affectés par ses décisions et contribuent à sa réussite ; une gouvernance équilibrée prend leurs intérêts légitimes en compte, sans quoi l'entreprise s'expose à des conflits, à une mauvaise réputation ou à la perte de partenaires essentiels. Les principes de gouvernance publiés par l'OCDE comme cadre de référence international combinent d'ailleurs ces deux regards : protection des droits des actionnaires et prise en compte des parties prenantes.

L'essentiel
La relation d'agence naît de la séparation entre propriété et direction : elle crée asymétrie d'information, risque d'opportunisme et coûts d'agence (surveillance, engagement, perte résiduelle). L'approche parties prenantes rappelle que l'entreprise doit aussi compter avec les salariés, clients, fournisseurs, créanciers et la société qui l'entoure.

Exemple — Analyse d'un conflit d'agence chez Fleuve Distribution SA (cas fictif)

```
FLEUVE DISTRIBUTION SA (FD SA) — ENTREPRISE FICTIVE
Capital : 200 000 000 F en 20 000 actions de 10 000 F
CA 2025 : 1 850 000 000 F — Résultat net : 92 500 000 F
Actionnaires : famille fondatrice 55 % (11 000 actions),
fonds Sahel Invest 25 % (5 000), salariés et porteurs 20 %.
Le DG n'est pas actionnaire : il est « agent » des propriétaires.

Conflits d'agence détectés par le comité d'audit en 2025 :
1. Véhicule de fonction utilisé à titre privé
(coût estimé pour la société) ..... 3 600 000 F
2. Bureau « de représentation » jamais utilisé,
loyer annuel ..... 2 400 000 F
3. Mission de conseil confiée sans mise en
concurrence à une société liée au DG ..... 7 500 000 F
4. Frais de déplacement sans pièces
justificatives complètes ..... 1 850 000 F
TOTAL des coûts repérés ..... 15 350 000 F
Soit 16,6 % du résultat net de l'exercice (92 500 000 F) :
l'argent des actionnaires finance des avantages privés.

Mécanismes de réponse mis en place (voir leçons 2 et 3) :
- déclaration obligatoire des liens d'intérêts ;
- conventions avec des parties liées soumises au conseil ;
- comité d'audit chargé de revoir ces dépenses chaque année.
```

À retenir

• Relation d'agence = délégation de décision + intérêts potentiellement divergents + asymétrie d'information.

• Coûts d'agence = coûts de surveillance + coûts d'engagement + perte résiduelle ; la gouvernance vise à les réduire, pas à les nier.

• L'approche parties prenantes complète la vision actionnariale : une décision « rentable » qui détruit la confiance des partenaires finit par coûter cher.

Exercice

Dans une PME fictive, le directeur commercial fait réparer gratuitement, dans l'atelier de l'entreprise, les véhicules de ses amis et passe les pièces en « maintenance interne ». Le dirigeant-propriétaire, absent six mois par an, ne l'apprend que par hasard. 1) Identifie la relation d'agence et l'asymétrie d'information. 2) Classe le préjudice : est-ce un coût de surveillance, d'engagement ou une perte résiduelle ? 3) Propose deux mécanismes de gouvernance adaptés à une petite structure.

✔ Corrigé

1) Le propriétaire est le principal, le directeur commercial son agent : il lui délègue la gestion de l'atelier et des stocks de pièces. L'asymétrie est totale : seul l'agent sait ce qui se fait réellement dans l'atelier, et ses écritures (« maintenance interne ») masquent l'usage privé. 2) Le préjudice direct (pièces et main-d'œuvre offertes) est une perte résiduelle : c'est de la valeur détruite par une décision contraire à l'intérêt du principal, malgré le système en place. Les dépenses que le propriétaire engagera ensuite pour contrôler (inventaires, pointages) seront, elles, des coûts de surveillance. 3) Mécanismes proportionnés : d'une part un contrôle simple et régulier — inventaire mensuel des pièces rapproché des bons de travail signés par les clients ; d'autre part une règle écrite connue de tous : tout travail sur un véhicule non client doit être autorisé par écrit et facturé, même au personnel. Dans une PME, pas besoin d'un comité : il faut une règle claire, un contrôle court et une conséquence en cas d'écart.

Leçon 2 — Le conseil d'administration : composition et fonctionnement

Le conseil d'administration est l'organe collégial qui, dans une société anonyme, définit les orientations de l'activité, veille à leur mise en œuvre et contrôle la gestion des dirigeants. Il nomme le directeur général, peut le révoquer, approuve les grandes décisions (budget, investissements majeurs, endettement important) et arrête les comptes annuels avant leur présentation à l'assemblée générale. Le cadre précis de ses pouvoirs relève de l'acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et des statuts de chaque société ; ce cours en présente les principes de bon fonctionnement, valables dans la plupart des contextes.

La qualité d'un conseil tient d'abord à sa composition. Un conseil efficace réunit des compétences complémentaires (finance, droit, connaissance du secteur, expérience de gestion) et des regards différents. Le point sensible est l'indépendance : un administrateur indépendant n'a ni fonction exécutive dans la société, ni lien familial ou d'affaires significatif avec les dirigeants ou l'actionnaire de contrôle, ce qui lui permet de contredire la direction quand c'est nécessaire. Un conseil composé uniquement de

proches du dirigeant valide sans discuter ; un conseil où siègent des voix indépendantes pose les questions qui dérangent — c'est exactement son rôle.

Ensuite, un conseil ne vaut que par son fonctionnement réel : réunions régulières selon un calendrier connu à l'avance, dossiers complets transmis avant la séance pour permettre une lecture sérieuse, ordre du jour précis, débats consignés dans des procès-verbaux, et suivi des décisions d'une réunion à l'autre. La distinction des rôles avec la direction générale doit être nette : le conseil oriente et contrôle, le directeur général gère au quotidien. Quand le président du conseil est aussi le directeur général — situation fréquente —, la vigilance sur les contre-pouvoirs (administrateurs indépendants, comités) doit être renforcée.

L'essentiel
Le conseil d'administration oriente, décide des grandes options et contrôle les dirigeants ; sa valeur dépend de sa composition (compétences, diversité, administrateurs réellement indépendants) et de son fonctionnement (calendrier, dossiers préparés, débats réels, procès-verbaux et suivi des décisions).

Exemple — Règlement intérieur du conseil de FD SA et calendrier 2026 (documents modèles fictifs)

```
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Fleuve Distribution SA — document modèle rédigé pour le cours

Art. 1 — Composition. Le conseil compte 9 membres :
3 représentants de la famille fondatrice (dont le président),
1 représentante du fonds Sahel Invest, 2 dirigeants
exécutifs (DG et DAF), 3 administrateurs indépendants.
Indépendants : 3 sur 9, soit 33,3 % des sièges.
Femmes : 2 sur 9, soit 22,2 % des sièges.
Art. 2 — Indépendance. Est indépendant l'administrateur
sans fonction exécutive, sans lien familial avec un
dirigeant ou l'actionnaire de contrôle, et sans relation
d'affaires significative avec la société depuis 3 ans.
Art. 3 — Réunions. Le conseil se réunit au moins 4 fois
par an. Les dossiers sont transmis 7 jours avant la
séance. Toute absence non excusée à 2 réunions
consécutives est portée à la connaissance de l'AG.
Art. 4 — Conflits d'intérêts. Tout administrateur déclare
par écrit ses intérêts dans les dossiers à l'ordre du
jour et ne participe ni au débat ni au vote concernés.
Art. 5 — Évaluation. Le conseil évalue son propre
fonctionnement une fois par an (voir leçon 6).

CALENDRIER 2026 (dates réelles, vérifiées) :
- vendredi 20 mars 2026 : arrêté des comptes 2025 ;
- samedi 30 mai 2026 : assemblée générale ordinaire ;
- vendredi 19 juin 2026 : budget et plan d'investissement ;
- vendredi 18 septembre 2026 : revue semestrielle, risques ;
- vendredi 11 décembre 2026 : orientations 2027.
```

À retenir

• Trois missions du conseil : orienter (stratégie), décider (grandes options, nomination du DG), contrôler (comptes, risques, gestion).

• L'indépendance se définit concrètement : ni exécutif, ni proche, ni partenaire d'affaires du dirigeant ou de l'actionnaire de contrôle.

• Un conseil qui ne reçoit pas les dossiers à l'avance et ne consigne pas ses débats n'exerce qu'un contrôle de façade.

Exercice

Le conseil fictif de la société « Kayes Agro SA » compte 7 membres : le fondateur (président et DG), sa fille (directrice financière), son gendre, deux cadres de l'entreprise, un fournisseur important et un ancien ministre à la retraite sans lien avec la société. 1) Combien d'administrateurs peuvent être considérés comme indépendants selon la définition de la leçon ? Calcule leur part en pourcentage. 2) Cite trois risques concrets de cette composition. 3) Propose deux évolutions réalistes.

✔ Corrigé

1) Seul l'ancien ministre est indépendant : il n'est ni exécutif, ni membre de la famille, ni partenaire d'affaires. Le fournisseur est en relation d'affaires significative, la fille et le gendre sont des proches et des exécutifs, les deux cadres sont des subordonnés du président-DG. Part des indépendants : 1 sur 7, soit environ 14,3 %. 2) Risques : le président cumule présidence et direction générale, donc il organise le contrôle de sa propre gestion ; les administrateurs liés n'oseront pas contester ses choix (conflit d'agence sans contre-pouvoir) ; le fournisseur-administrateur peut influencer les décisions d'achat en sa faveur (conflit d'intérêts direct). 3) Évolutions réalistes : recruter deux administrateurs indépendants supplémentaires (par exemple un expert-comptable et un entrepreneur d'un autre secteur) pour porter leur part à environ un tiers ; séparer les fonctions de président et de DG, ou à défaut créer un comité d'audit présidé par un indépendant chargé d'examiner les conventions avec les parties liées, dont les achats au fournisseur-administrateur.

Leçon 3 — Les comités spécialisés : audit, rémunérations

Un conseil d'administration ne peut pas tout examiner en séance plénière : les sujets techniques ou sensibles sont préparés par des comités composés de quelques administrateurs, qui étudient les dossiers en profondeur et rapportent au conseil. Le comité ne décide pas à la place du conseil — sauf délégation précise — mais il éclaire la décision et consacre du temps aux questions que la réunion plénière ne ferait que survoler. Deux comités sont devenus des standards de bonne gouvernance : le comité d'audit et le comité des rémunérations, auxquels s'ajoutent selon les entreprises un comité des nominations ou un comité des risques.

Le comité d'audit est le gardien de la qualité de l'information financière. Il suit l'élaboration des comptes, s'assure de l'efficacité du contrôle interne et de la gestion des risques, entend le commissaire aux comptes — y compris sans la présence des dirigeants, pour permettre une parole libre — et examine les conventions conclues avec des parties liées. Pour être crédible, il doit comprendre une majorité

d'administrateurs indépendants, dont au moins un compétent en comptabilité ou en finance, et ne compter aucun dirigeant exécutif. C'est lui qui aurait dû repérer la mission de conseil confiée à une société liée au DG dans l'exemple de la leçon 1.

Le comité des rémunérations propose la politique de rémunération des dirigeants : part fixe, part variable liée à des objectifs mesurables fixés à l'avance, avantages en nature. Son enjeu est directement celui de la théorie de l'agence : bien conçue, la rémunération variable aligne l'intérêt du dirigeant sur celui des actionnaires ; mal conçue — bonus garantis, objectifs flous ou modifiés après coup —, elle devient un coût d'agence supplémentaire et un signal désastreux pour les salariés. Le comité veille aussi à la cohérence avec la politique salariale générale : un écart qui explose sans explication détruit la confiance interne.

L'essentiel
Les comités préparent le travail du conseil sur les sujets techniques et sensibles. Le comité d'audit (majorité d'indépendants, aucun exécutif) protège la fiabilité des comptes et examine les conventions liées ; le comité des rémunérations conçoit une rémunération des dirigeants liée à des objectifs mesurables fixés à l'avance.

Exemple — Chartes des comités de FD SA (documents modèles fictifs)

```
CHARTE DU COMITE D'AUDIT — Fleuve Distribution SA (fictif)
Composition : 3 membres, tous non exécutifs : 2
administrateurs indépendants (dont la présidente,
experte-comptable) et la représentante du fonds.
Le DG et le DAF assistent sur invitation, sans voix.
Missions : examiner les comptes avant le conseil ;
suivre le contrôle interne et la cartographie des
risques ; entendre le commissaire aux comptes seul
au moins une fois par an ; passer en revue TOUTES les
conventions avec des parties liées avant signature.
Réunions : 4 par an, avant chaque conseil ordinaire
(ex. vendredis 27 février et 24 avril 2026).

CHARTE DU COMITE DES REMUNERATIONS (extraits)
Composition : 3 membres, majorité d'indépendants.
Missions : proposer la rémunération du DG et des
directeurs ; vérifier l'atteinte des objectifs avant
tout versement de la part variable ; veiller à la
cohérence avec la politique salariale de l'entreprise.

REPÈRES CHIFFRÉS 2026 (cas fictif) :
- Jetons de présence : 150 000 F par réunion et par
administrateur ; 4 réunions x 9 membres = 5 400 000 F/an.
- DG : fixe 2 500 000 F/mois, soit 30 000 000 F/an ;
variable plafonnée à 20 % du fixe, soit 6 000 000 F,
versée seulement si les objectifs votés sont atteints
et si les comptes sont certifiés sans réserve majeure.
```

À retenir

• Un comité prépare et éclaire ; la décision reste au conseil, sauf délégation expresse.

• Comité d'audit crédible = majorité d'indépendants, compétence financière, aucun dirigeant exécutif, accès direct au commissaire aux comptes.

• La part variable des dirigeants doit être plafonnée, conditionnée à des objectifs mesurables fixés à l'avance et vérifiés avant paiement.

Exercice

Chez « Sahel Print SA » (société fictive), la rémunération annuelle du DG est la suivante : salaire fixe de 1 800 000 F par mois ; le contrat prévoit une part variable plafonnée à 30 % du fixe, proportionnelle au taux d'atteinte des objectifs. Les objectifs 2025 ont été atteints à 60 %. Pourtant, le DG a perçu 8 000 000 F de variable, versés sur sa seule signature. 1) Calcule le fixe annuel, le plafond de la variable, le montant dû à 60 % d'atteinte et le trop-perçu. 2) Relève les deux anomalies de gouvernance. 3) Indique quel organe aurait dû empêcher ce versement et comment.

✔ Corrigé

1) Fixe annuel : 1 800 000 x 12 = 21 600 000 F. Plafond de la variable : 30 % de 21 600 000 = 6 480 000 F. Montant dû à 60 % d'atteinte : 6 480 000 x 60 % = 3 888 000 F. Trop-perçu : 8 000 000 − 3 888 000 = 4 112 000 F. 2) Première anomalie : le montant versé (8 000 000 F) dépasse même le plafond contractuel (6 480 000 F), atteint seulement en cas de succès total. Deuxième anomalie : le DG s'est versé lui-même sa rémunération variable, sans vérification de l'atteinte des objectifs ni validation d'un organe indépendant — il est juge et partie, conflit d'agence caricatural. 3) Le comité des rémunérations, composé en majorité d'administrateurs indépendants, aurait dû constater le taux d'atteinte sur pièces (comptes certifiés, indicateurs votés), calculer le montant dû et le soumettre au conseil avant tout paiement ; la paie n'aurait exécuté que la décision du conseil. En l'absence de comité, le conseil lui-même devait exercer ce contrôle : la leçon est qu'un plafond écrit ne protège que s'il existe un organe chargé de le faire respecter.

Leçon 4 — La transparence et l'information des actionnaires

L'asymétrie d'information est le carburant des conflits d'agence : elle se combat par la transparence. Les actionnaires — y compris les plus petits — ont droit à une information régulière, sincère et compréhensible sur la marche de la société : comptes annuels, rapport de gestion, opérations importantes, risques majeurs, rémunérations des dirigeants et conventions avec les parties liées. Le cadre applicable (acte uniforme OHADA révisé, statuts, décisions de l'assemblée) fixe les documents à établir et les conditions de leur communication ; au-delà du minimum légal, la qualité de l'information donnée est un choix de gouvernance qui conditionne la confiance des investisseurs présents et futurs.

Le rendez-vous central de cette transparence est l'assemblée générale ordinaire annuelle : les actionnaires y approuvent les comptes, décident de l'affectation du résultat (dividendes et réserves), nomment ou renouvellent les administrateurs et le

commissaire aux comptes, et peuvent interroger la direction. Pour que ce droit de vote soit réel, le dossier doit être mis à disposition avant la réunion : un actionnaire qui découvre les chiffres en séance ne peut ni les analyser ni poser de questions utiles. Les réponses aux questions, les votes et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal.

La transparence ne se limite pas aux actionnaires. Une entreprise bien gouvernée informe aussi, selon des canaux adaptés, ses salariés (résultats, perspectives), ses banques (situations périodiques crédibles) et ses grands partenaires. Attention toutefois à l'équilibre : transparence ne signifie ni divulgation des secrets commerciaux légitimes, ni communication triomphaliste. Le piège symétrique du silence est la « transparence vitrine » : beaucoup de pages, peu de chiffres vérifiables, aucune mauvaise nouvelle. Le test est simple : un lecteur extérieur peut-il, avec les documents fournis, se faire une opinion juste sur la santé et les risques de l'entreprise ?

L'essentiel
La transparence réduit l'asymétrie d'information : comptes sincères, rapport de gestion honnête, dossier d'assemblée transmis avant la réunion, réponses tracées aux questions des actionnaires. Elle vaut pour les actionnaires comme, sous des formes adaptées, pour les salariés et les financeurs.

Exemple — Dossier d'information de l'assemblée générale de FD SA (document modèle fictif)

```
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE — Fleuve Distribution SA
Samedi 30 mai 2026, siège social, Bamako (cas fictif)

Dossier remis à chaque actionnaire avant la réunion :
1. Convocation et ordre du jour ;
2. Comptes annuels 2025 certifiés : CA 1 850 000 000 F,
résultat net 92 500 000 F ;
3. Rapport de gestion du conseil (activité, risques,
événements postérieurs à la clôture) ;
4. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
et rapport spécial sur les conventions réglementées ;
5. Texte des résolutions soumises au vote.

ORDRE DU JOUR (résolutions ordinaires) :
1. Approbation des comptes de l'exercice 2025 ;
2. Affectation du résultat (voir calcul ci-dessous) ;
3. Quitus aux administrateurs pour leur gestion ;
4. Renouvellement de deux mandats d'administrateurs ;
5. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
6. Ratification d'une convention avec une partie liée
(location d'un entrepôt à la SCI familiale, loyer
justifié par une expertise indépendante jointe).

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT NET 2025 :
Résultat net ..................... 92 500 000 F
Dividendes proposés (40 %) ........... 37 000 000 F
soit 37 000 000 / 20 000 actions = 1 850 F par action
Réserves et report à nouveau (60 %) .. 55 500 000 F
Total ............................... 92 500 000 F
Chaque question posée en séance reçoit une réponse
consignée au procès-verbal, communiqué aux actionnaires.
```

À retenir

- Information utile = information reçue à temps, complète et vérifiable : le dossier d'AG doit précéder la réunion, pas la suivre.
- L'affectation du résultat (dividende contre réserves) est une décision de gouvernance : elle arbitre entre revenu immédiat des actionnaires et capacité d'investissement.
- Les conventions avec des parties liées doivent être présentées et justifiées devant les actionnaires, pas découvertes par hasard.

Exercice

Un actionnaire minoritaire fictif détient 250 actions de FD SA. 1) Calcule le dividende qu'il recevra si l'AG adopte le projet d'affectation de l'exemple. 2) Il souhaite vérifier que le loyer de l'entrepôt loué à la SCI familiale n'est pas surévalué : quels documents du dossier d'AG peut-il utiliser, et quelle question précise peut-il poser en séance ? 3) Pourquoi la présence d'un actionnaire à 1,25 % du capital peut-elle quand même améliorer la gouvernance ?

✔ Corrigé
1) Dividende par action : 1 850 F. Pour 250 actions : 250 x 1 850 = 462 500 F. 2) Il peut utiliser le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, qui décrit la convention de location, et l'expertise indépendante jointe au dossier, qui donne la valeur locative de marché de l'entrepôt. Question précise à poser : « Le loyer annuel facturé par la SCI familiale est-il égal, supérieur ou inférieur à l'estimation de l'expert indépendant, et le conseil peut-il indiquer l'écart éventuel et sa justification ? » Une question chiffrée appelle une réponse chiffrée, consignée au procès-verbal. 3) Parce que la gouvernance fonctionne par la qualité des questions autant que par le poids des votes : un minoritaire actif oblige la direction à préparer des réponses documentées, crée une trace écrite (procès-verbal) et signale aux autres actionnaires et aux financeurs que les comptes sont surveillés. C'est le rôle des « actionnaires vigilants » : leur pouvoir réel dépasse leur pourcentage.

Leçon 5 — La gouvernance des entreprises familiales

Les entreprises familiales dominent le tissu économique de nombreux pays, et le Mali ne fait pas exception : elles créent des emplois durables et pensent souvent à long terme. Mais elles mélangent trois cercles aux logiques différentes : la famille (liens affectifs, égalité entre héritiers), la propriété (droits proportionnels aux parts détenues) et la gestion (compétence et performance). Tant que le fondateur décide de tout, les trois cercles se confondent sans douleur apparente ; les difficultés surgissent à la croissance et surtout à la transmission : enfants associés mais non salariés, salariés non familiaux bloqués dans leur carrière, décisions prises à la table familiale plutôt qu'au conseil.

La gouvernance familiale consiste à donner à chaque cercle ses règles et son lieu de décision. Le conseil d'administration traite de l'entreprise, avec éventuellement des administrateurs extérieurs à la famille ; le conseil de famille, instance informelle mais organisée, traite des questions familiales : vision partagée, entrée des jeunes générations, dividendes attendus, résolution des désaccords avant qu'ils ne polluent l'entreprise. La charte familiale, document écrit et discuté en famille, fixe ces règles par avance : conditions pour travailler dans l'entreprise (diplôme, expérience extérieure), manière de valoriser et de transmettre les parts, attitude en cas de conflit.

Le point le plus délicat est la succession. Un fondateur qui ne prépare pas sa relève expose l'entreprise à une crise au pire moment. Une relève réussie se prépare des années à l'avance : identification des successeurs possibles — familiaux ou non —, montée en responsabilité progressive, gouvernance renforcée pendant la transition, et clarification du rôle du fondateur après son retrait. Chez FD SA, la famille fondatrice détient 55 % du capital : assez pour contrôler, pas assez pour ignorer les autres actionnaires ; c'est précisément dans ce type de configuration que des règles familiales écrites protègent à la fois l'entreprise et la paix de la famille.

L'essentiel
L'entreprise familiale doit séparer trois cercles — famille, propriété, gestion — et donner à chacun ses règles : conseil d'administration pour l'entreprise, conseil de famille et charte familiale pour les questions familiales, plan de succession préparé longtemps à l'avance.

Exemple — Charte familiale de la famille fondatrice de FD SA (document modèle fictif)

```
CHARTE FAMILIALE — Famille fondatrice de Fleuve
Distribution SA (document modèle, cas fictif)
La famille détient 11 000 actions sur 20 000, soit 55 %.

Article 1 — Vision. La famille veut une entreprise
pérenne, rentable et respectée, transmise à la
génération suivante dans un état au moins aussi sain.
Article 2 — Conseil de famille. Les actionnaires
familiaux se réunissent deux fois par an. Les questions
familiales (succession, cessions entre membres, attentes
de dividendes) y sont traitées, jamais en réunion de
conseil d'administration.
Article 3 — Travailler dans l'entreprise. Un membre de
la famille ne peut être recruté que sur un poste ouvert,
avec le diplôme requis et au moins 3 ans d'expérience
à l'extérieur du groupe familial. Sa rémunération est
celle du poste, fixée comme pour tout salarié.
Article 4 — Direction. Être actionnaire familial ne
donne aucun droit automatique à un poste de direction.
Article 5 — Cession des actions. Tout membre souhaitant
vendre ses actions les propose d'abord aux autres
membres de la famille, à un prix établi par un expert
indépendant choisi d'un commun accord.
Article 6 — Conflits. Tout désaccord familial touchant
l'entreprise est porté devant le conseil de famille ;
en cas de blocage, recours à un médiateur extérieur.
Article 7 — Relève du président. Le président, âgé de
63 ans, prépare sa succession sur 3 ans ; le conseil
d'administration, où siègent des indépendants, valide
le choix du successeur, familial ou non.
```

À retenir

- Confondre famille, propriété et gestion est la première source de conflits dans les entreprises familiales.
- La charte familiale fixe les règles avant les crises : recrutement des membres, prix de cession des parts, résolution des conflits.
- Actionnaire ne veut pas dire dirigeant : la compétence, pas la naissance, doit ouvrir les postes de direction.

Exercice

Dans la société fictive « Transports Bani SARL », le fondateur a nommé son fils aîné directeur général sans autre candidature, alors que sa fille, directrice financière depuis

huit ans et formée en gestion, n'a pas été consultée. Trois cadres non familiaux menacent de démissionner. 1) Identifie les cercles confondus dans cette décision. 2) Explique le risque pour l'entreprise, au-delà du conflit familial. 3) Propose un dispositif de gouvernance qui aurait évité cette situation et qui peut encore la réparer.

✔ Corrigé
1) Le cercle familial (le fils « aîné » hérite) a décidé à la place du cercle de gestion (qui est compétent pour diriger ?) et du cercle de la propriété (l'ensemble des actionnaires a-t-il été consulté ?). La décision relève d'une logique de naissance, pas d'une procédure d'entreprise. 2) Le risque dépasse la brouille familiale : la démission de cadres expérimentés fait perdre des compétences et envoie un signal dévastateur — dans cette maison, la carrière dépend de la parenté, pas du mérite ; les meilleurs salariés partiront, les financeurs et clients percevront une entreprise fragile, dirigée sans contre-pouvoir. 3) Dispositif préventif : une charte familiale prévoyant que les postes de direction sont ouverts par candidature, évalués par le conseil d'administration avec l'appui d'administrateurs indépendants, les membres de la famille devant remplir les mêmes conditions que les autres. Dispositif réparateur : le conseil (élargi à des indépendants si besoin) rouvre un processus transparent de sélection pour la direction générale, la fille comme le fils pouvant candidater sur des critères écrits ; en parallèle, un conseil de famille traite la dimension affective du conflit, séparément des décisions d'entreprise.

Leçon 6 — Les codes de bonne gouvernance et leurs principes

À côté des lois et des actes uniformes, qui imposent un cadre obligatoire, les codes de bonne gouvernance rassemblent des recommandations élaborées par des organisations professionnelles, des places financières ou des institutions internationales. Les principes de gouvernance d'entreprise de l'OCDE sont la référence la plus citée : ils couvrent, en substance, les droits des actionnaires, le traitement équitable de tous les actionnaires y compris minoritaires et étrangers, le rôle des parties prenantes, la transparence de l'information, et les responsabilités du conseil d'administration. Ce cours les reformule comme un cadre de réflexion ; il ne les reproduit pas, et chaque entreprise doit les confronter à son propre droit applicable.

La plupart des codes fonctionnent selon l'approche dite « appliquer ou expliquer » : l'entreprise est invitée à appliquer la recommandation ou, si elle s'en écarte, à expliquer publiquement pourquoi cet écart est justifié dans son cas. Cette souplesse est une force — une PME n'a pas les moyens d'un groupe coté — mais elle suppose l'honnêteté des explications : « expliquer » ne doit pas devenir une formule vide qui dispense de tout effort. En Afrique de l'Ouest, plusieurs pays et organisations professionnelles ont publié leurs propres référentiels adaptés, et l'espace OHADA fournit le socle juridique commun auquel ces recommandations s'ajoutent sans s'y substituer.

Pour une entreprise, le bon usage d'un code n'est pas de le réciter mais de s'en servir comme d'une grille de diagnostic : où en sommes-nous sur l'indépendance du conseil, la qualité de l'information, le traitement des minoritaires, la gestion des conflits

d'intérêts ? L'auto-évaluation périodique, discutée au conseil et assortie d'un plan de progrès daté, transforme des principes généraux en améliorations concrètes. L'exemple ci-dessous montre la démarche chez FD SA : la note globale importe moins que l'identification honnête des axes faibles et des actions décidées.

L'essentiel
Les codes de gouvernance (principes de l'OCDE comme référence internationale, codes nationaux et professionnels) formulent des recommandations selon l'approche « appliquer ou expliquer » : ils complètent le droit obligatoire sans le remplacer. Leur meilleur usage est l'auto-évaluation régulière suivie d'un plan de progrès.

Exemple — Grille d'auto-évaluation de la gouvernance de FD SA (document modèle fictif)

```
AUTO-EVALUATION DU CONSEIL — Fleuve Distribution SA
Notation de 1 (faible) à 5 (exemplaire), séance du
vendredi 11 décembre 2026 (cas fictif)

Axe évalué Note /5
1. Composition et indépendance du conseil ... 3
(3 indépendants sur 9, mais aucune femme
indépendante et pas de compétence numérique)
2. Fonctionnement et information du conseil . 2
(dossiers parfois transmis tardivement)
3. Comités spécialisés ..................... 2
(comité d'audit actif ; comité des nominations
inexistant)
4. Transparence et éthique ................. 3
(conventions liées désormais déclarées, mais
pas de procédure d'alerte interne)
5. Nomination et rémunération des dirigeants . 2
(variable du DG encadrée depuis 2026 seulement)
6. Relations avec les actionnaires et les
parties prenantes ....................... 4
(dossier d'AG complet, questions tracées)
TOTAL : 3+2+2+3+2+4 = 16 sur 30
Note moyenne : 16 / 6 = 2,67 sur 5, soit 53,3 %

PLAN DE PROGRES VOTE POUR 2027 :
- dossiers transmis 10 jours avant les séances ;
- création d'un comité des nominations ;
- procédure écrite de signalement des irrégularités ;
- objectif : moyenne d'au moins 3,5 sur 5 fin 2027.
```

À retenir

- Droit obligatoire et codes volontaires ne se confondent pas : le code recommande, la loi (et l'acte uniforme applicable) impose.
- « Appliquer ou expliquer » : s'écarter d'une recommandation est possible, mais l'explication doit être sincère et précise.
- La valeur d'une auto-évaluation est dans le plan de progrès qui la suit, pas dans la note elle-même.

Exercice

Une entreprise fictive applique la grille de l'exemple et obtient : composition 4, fonctionnement 3, comités 2, transparence 4, nomination-rémunération 3, relations actionnaires 3. 1) Calcule le total, la note moyenne sur 5 et le pourcentage. 2) Son rapport annuel affirme : « notre gouvernance est exemplaire, toutes les recommandations sont appliquées » et ne mentionne aucun écart. Cette affirmation respecte-t-elle l'approche « appliquer ou expliquer » ? Justifie. 3) Quel axe devrait être prioritaire dans son plan de progrès, et pourquoi ?

✔ Corrigé

1) Total : 4+3+2+4+3+3 = 19 sur 30. Moyenne : 19 / 6 ≈ 3,17 sur 5. En pourcentage : 19 / 30 ≈ 63,3 %. 2) Non. L'approche « appliquer ou expliquer » impose, pour chaque recommandation non appliquée, une explication publique et sincère. Or l'axe « comités » noté 2 sur 5 signale une faiblesse réelle ; affirmer que tout est appliqué alors que l'évaluation interne montre le contraire est exactement la « transparence vitrine » dénoncée en leçon 4 : le rapport devient un document de communication, pas d'information. L'entreprise devrait annoncer l'écart (par exemple l'absence de comité d'audit autonome) et le motif ou le plan de correction. 3) L'axe « comités spécialisés » (2 sur 5) doit être prioritaire : sans comité d'audit actif, la fiabilité des comptes et le contrôle des conventions liées — protections qui conditionnent toutes les autres — restent fragiles ; c'est l'axe dont la faiblesse contamine la transparence et la rémunération des dirigeants.

Leçon 7 — Défaillances de gouvernance : scandales et leçons

Les grandes faillites d'entreprises racontent presque toujours la même histoire de gouvernance, avant même l'histoire de chiffres. Le cas historique le plus enseigné est celui d'Enron, entreprise américaine d'énergie qui s'est effondrée en 2001 après la révélation de fraudes comptables : des dettes et des pertes avaient été dissimulées dans des structures opaques, les comptes donnaient une image fausse de la santé du groupe, et les mécanismes censés alerter — conseil d'administration, auditeurs — n'ont pas joué leur rôle. Sans entrer dans le détail des montants, ce scandale a durablement renforcé, dans de nombreux pays, les exigences d'indépendance des auditeurs et de contrôle interne.

En décomposant les défaillances, on retrouve un petit nombre de mécanismes récurrents. Premier mécanisme : la concentration des pouvoirs — un dirigeant qui cumule les fonctions, contrôle l'information et n'accepte aucune contradiction. Deuxième : des conflits d'intérêts non déclarés, en particulier les conventions avec des parties liées (acheter, vendre ou louer à des sociétés proches des dirigeants) à des conditions que le marché n'aurait pas acceptées. Troisième : un contrôle affaibli — conseil complaisant, comité d'audit absent ou incompétent, commissaire aux comptes dépendant économiquement de son client, par exemple lorsqu'il lui vend aussi de lucratives missions de conseil. Quatrième : une culture de l'impunité où signaler un problème est plus risqué que le taire.

La leçon pratique n'est pas de « faire confiance » ou de « se méfier » en général, mais d'installer les mécanismes qui rendent la défaillance difficile : déclaration systématique des intérêts, examen indépendant des conventions liées, séparation entre ceux qui décident, ceux qui exécutent et ceux qui contrôlent, protection de ceux qui signalent les irrégularités, et revues périodiques du fonctionnement du conseil. L'autopsie ci-dessous, menée sur une entreprise fictive, montre comment ces mécanismes, absents un à un, se combinent jusqu'à la faillite : aucun scandale ne naît d'une seule faute, mais d'une chaîne de contrôles qui ont tous, tour à tour, regardé ailleurs.

L'essentiel
Les défaillances de gouvernance se ramènent à quelques mécanismes : concentration des pouvoirs, conflits d'intérêts cachés, conventions liées opaques, contrôle affaibli (conseil complaisant, audit dépendant) et culture du silence. La prévention consiste à casser chaque maillon de cette chaîne.

Exemple — Autopsie d'une défaillance : Négoce Moderne du Sahel SA (entreprise fictive)

```
AUTOPSIE — NEGOCE MODERNE DU SAHEL SA (NMS SA)
Entreprise 100 % fictive, liquidée en 2025 (cas d'école)

MECANISME 1 — Concentration des pouvoirs.
Le fondateur cumule : président du conseil, directeur
général et actionnaire à 72 %. Le conseil compte
5 membres, tous des proches ; aucun indépendant ;
il ne s'est réuni que 2 fois en 3 ans, sans dossiers.

MECANISME 2 — Conventions liées opaques.
NMS achetait sa marchandise à « Sotuba Négoce », société
appartenant au cousin du PDG, aux prix majorés de 18 %
par rapport aux prix du marché vérifiés après coup.
Achats annuels : 400 000 000 F
Surcoût annuel : 400 000 000 x 18 % = 72 000 000 F
Surcoût sur 3 ans : 72 000 000 x 3 = 216 000 000 F
Aucune de ces conventions n'a été déclarée au conseil
ni mentionnée aux actionnaires.

MECANISME 3 — Contrôle affaibli.
Pas de comité d'audit. Le commissaire aux comptes,
choisi par le PDG, vendait aussi à la société des
missions de conseil mieux payées que l'audit : sa
dépendance économique a émoussé sa vigilance. Les
stocks déclarés dépassaient les stocks réels, ce que
le moindre inventaire indépendant aurait révélé.

MECANISME 4 — Culture du silence.
Le chef comptable qui avait alerté par écrit a été
muté ; son successeur a compris le message. La banque
a découvert la situation lors du premier impayé.

ISSUE : cessation de paiements, liquidation, pertes
pour les créanciers, les salariés et les actionnaires
minoritaires. Chacun des 4 mécanismes, traité à temps
par les outils des leçons 1 à 6, aurait pu casser
la chaîne avant la chute.
```

À retenir

- Un scandale est rarement une faute unique : c'est une chaîne de mécanismes (pouvoirs concentrés, intérêts cachés, contrôle faible, silence) qui se renforcent.
- Les conventions avec des parties liées sont le canal le plus fréquent de transfert de valeur au détriment des autres actionnaires.
- Protéger ceux qui signalent les irrégularités est un mécanisme de gouvernance, pas un luxe : sans alerte possible, l'information ne remonte jamais.

Exercice

Dans le cas NMS SA ci-dessus, suppose que le conseil avait imposé, dès la première année, l'examen des conventions liées par un comité d'audit indépendant, qui achète au prix du marché. 1) Quelle économie la société aurait-elle réalisée sur trois ans ? 2) Identifie, pour chacun des trois autres mécanismes, UN mécanisme de prévention vu dans le cours et l'organe qui le porte. 3) Pourquoi la présence d'actionnaires

minoritaires n'a-t-elle servi à rien dans ce cas ?

✔ Corrigé
1) Le surcoût était de 72 000 000 F par an ; sur trois ans, l'économie aurait été de 72 000 000 x 3 = 216 000 000 F — exactement le montant détourné par les prix majorés, qui serait resté dans la société au bénéfice de tous les actionnaires. 2) Concentration des pouvoirs : recrutement d'administrateurs indépendants et, idéalement, séparation des fonctions de président et de directeur général — porté par l'assemblée générale qui nomme les administrateurs. Contrôle affaibli : interdiction faite au commissaire aux comptes de cumuler audit et missions de conseil lucratives auprès du même client, et inventaires indépendants périodiques — portés par le comité d'audit et par l'AG qui désigne le commissaire aux comptes. Culture du silence : procédure écrite de signalement protégé, avec réception des alertes par le président du comité d'audit plutôt que par la hiérarchie — portée par le conseil d'administration. 3) Parce que les minoritaires ne disposaient d'aucune des conditions d'un contrôle réel : pas d'information (conventions non déclarées, pas de rapport spécial lu en AG), pas d'organe relais (aucun administrateur indépendant pour porter leurs questions), et un actionnaire de contrôle à 72 % qui rendait tout vote contraire symbolique. La leçon dépasse ce cas : les droits des minoritaires ne protègent que s'ils sont adossés à l'information et à des organes indépendants capables d'agir.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Diagnostiquer les coûts d'agence et l'indépendance d'un conseil

La société fictive « Atlantique Négoce SA » (Bamako) a un conseil de 7 membres : le PDG (président du conseil), le DAF, 2 représentants de la famille majoritaire, 1 représentante d'un fonds d'investissement, 2 administrateurs indépendants. Son résultat net 2025 est de 35 000 000 F. Une revue interne relève deux dépenses contestées : des « frais de représentation » sans justificatifs pour 4 200 000 F et une étude marketing confiée à l'agence du gendre du PDG, facturée 2 800 000 F alors qu'un devis concurrent s'élevait à 1 900 000 F. 1) Calcule la part des administrateurs indépendants dans ce conseil. 2) Calcule le total des coûts repérés et leur poids en pourcentage du résultat net. Pour l'étude marketing, justifie le montant à retenir comme coût d'agence. 3) Cite les deux faiblesses de gouvernance qui ont permis ces dépenses. 4) Propose un plan en trois mesures, avec l'organe responsable de chacune.

✔ Corrigé du TD 1
1) Indépendants : 2 sur 7, soit environ 28,6 % du conseil — en dessous du tiers souvent recommandé par les codes de bonne gouvernance. 2) Coûts repérés : frais de représentation 4 200 000 F (intégralement contestables, faute de tout justificatif). Pour l'étude marketing, la société a reçu une prestation réelle : le coût d'agence n'est pas le prix payé (2 800 000 F) mais le surcoût par rapport au prix de marché, soit 2 800 000 − 1 900 000 = 900 000 F. En retenant cette méthode rigoureuse, le total des coûts d'agence est de 4 200 000 + 900 000 = 5 100 000 F, soit 5 100 000 / 35 000 000 ≈ 14,6 % du résultat net. (Si l'on retient la facturation entière comme « dépense contestée », on obtient 7 000 000 F, soit 20 % du résultat : les deux lectures doivent être distinguées, la première mesure la perte réelle, la seconde l'ampleur des flux mal contrôlés.) 3) Faiblesses : aucune procédure de déclaration et d'examen des conventions avec des parties liées (l'agence du gendre a été choisie sans mise en concurrence documentée) ; et des dépenses de représentation engagées sans pièces ni plafond, donc sans contrôle a priori ni a posteriori. 4) Plan : (a) le conseil adopte une procédure écrite : toute convention avec une partie liée est déclarée et examinée avant signature par le comité d'audit (organe : conseil d'administration) ; (b) le comité d'audit passe en revue chaque année les frais de représentation, avec plafonds et justificatifs obligatoires (organe : comité d'audit) ; (c) l'assemblée générale est informée des conventions liées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et peut refuser le quitus si les explications sont insuffisantes (organe : assemblée générale).

TD 2 — TD 2 — La rémunération du dirigeant : calculer, contrôler, corriger

On reprend le cas de « Sahel Print SA » (société fictive) : fixe du DG de 1 800 000 F par mois, variable plafonnée à 30 % du fixe et proportionnelle à l'atteinte des objectifs ; objectifs 2025 atteints à 60 % ; 8 000 000 F de variable ont été versés sur la seule signature du DG. 1) Rappelle le fixe annuel, le plafond de la variable et le montant dû ; calcule le trop-perçu (détail dans le corrigé de la leçon 3 si besoin). 2) Rédige en cinq lignes la décision que le comité des rémunérations aurait dû prendre, avec les montants. 3) Le DG refuse de rembourser en affirmant qu'« un dirigeant de son niveau vaut ce prix sur le marché ». Analyse cet argument du point de vue de la gouvernance : que vaut-il, et que peut faire le conseil ? 4) Propose deux clauses à insérer dans la politique de rémunération pour éviter toute répétition.

✔ Corrigé du TD 2
1) Fixe annuel : 1 800 000 x 12 = 21 600 000 F. Plafond : 30 % x 21 600 000 = 6 480 000 F. Montant dû à 60 % : 3 888 000 F. Versé : 8 000 000 F. Trop-perçu : 4 112 000 F. Le versement dépasse à la fois le montant dû et le plafond absolu du contrat. 2) Décision attendue (modèle) : « Le comité des rémunérations, réuni le [date], après examen des comptes certifiés et des indicateurs votés par le conseil, constate un taux d'atteinte des objectifs de 60 %. Il propose au conseil de fixer la part variable du directeur général à 3 888 000 F, conformément au plafond contractuel de 6 480 000 F, et de demander la restitution du trop-perçu de 4 112 000 F versé sans décision du conseil. » 3) L'argument du marché peut être discuté sur le fond — un conseil peut légitimement relever une rémunération s'il la juge inférieure au marché — mais il ne justifie jamais la forme : la rémunération d'un dirigeant est fixée par le conseil, pas par le dirigeant lui-même, et le contrat en vigueur s'applique tant qu'il n'est pas modifié par l'organe compétent. S'auto-attribuer un complément, c'est transformer un débat légitime (le niveau de paie) en faute de gouvernance (l'absence de contrôle). Le conseil peut : exiger la restitution du trop-perçu, subordonner tout réexamen de la rémunération à une étude comparative documentée présentée au comité, et, en cas de refus persistant, envisager la révocation du dirigeant, dont il a le pouvoir. 4) Clauses utiles : (a) « Aucun élément de rémunération variable ne peut être versé sans décision écrite du conseil, prise après avis du comité des rémunérations sur la base des comptes certifiés » ; (b) clause de restitution : « Toute somme versée au-delà des montants décidés par le conseil est restituée par le dirigeant dans un délai de trente jours, sans préjudice des autres conséquences prévues par les textes applicables et les statuts. » On peut ajouter un différé de paiement : une partie de la variable n'est versée qu'après certification des comptes de l'année suivante, ce qui décourage les résultats « gonflés » à court terme.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Construire le dispositif de gouvernance d'une PME qui devient une SA

« Kayes Agro SA » est une entreprise agroalimentaire fictive de 45 salariés, fondée par deux frères, qui vient de se transformer en société anonyme pour accueillir trois nouveaux actionnaires extérieurs à la famille. Tu es chargé(e) de proposer son dispositif de gouvernance complet. Livrables demandés : 1) Une proposition de composition du conseil d'administration (nombre de sièges, profils, part d'indépendants chiffrée et justifiée) ; 2) La charte d'un comité d'audit en 8 articles courts ; 3) Un calendrier annuel type des réunions du conseil et de l'assemblée générale, avec des dates plausibles que tu vérifieras (jour de semaine réel) ; 4) Une grille d'auto-évaluation vierge de 6 axes, avec l'échelle de notation et la règle de calcul de la note globale ; 5) Un paragraphe expliquant comment la famille fondatrice gardera un lieu pour traiter ses propres questions sans parasiter le conseil.

✔ Attendus du TP 1
Livrables attendus (modèle de réponse) : 1) Conseil de 7 membres : 2 représentants des frères fondateurs, 1 représentant des nouveaux actionnaires, le DG (si non fondateur), 3 administrateurs indépendants (un expert-comptable ou financier, un juriste ou entrepreneur expérimenté, un spécialiste du secteur agroalimentaire). Part d'indépendants : 3 / 7 ≈ 42,9 %, supérieure au tiers, ce qui compense le poids de la famille dans une société qui s'ouvre à des capitaux extérieurs. La présidence est séparée de la direction générale, ou, à défaut, le vice-président est un indépendant qui préside le comité d'audit. 2) Charte du comité d'audit (8 articles) : Art. 1 objet (assister le conseil pour la fiabilité des comptes et le contrôle des risques) ; Art. 2 composition (3 membres non exécutifs, majorité d'indépendants, président indépendant compétent en finance) ; Art. 3 réunions (au moins 4 par an, avant les conseils examinant des comptes) ; Art. 4 information (accès à tous les documents comptables et aux responsables de la société) ; Art. 5 relations avec le commissaire aux comptes (audition au moins annuelle, y compris hors la présence des dirigeants) ; Art. 6 conventions liées (examen préalable obligatoire de toute convention avec une partie liée) ; Art. 7 alerte (toute personne peut saisir le président du comité d'un signalement d'irrégularité, sans représailles) ; Art. 8 compte rendu (rapport écrit au conseil après chaque réunion). 3) Calendrier type : conseil d'arrêté des comptes en mars, assemblée générale ordinaire au printemps (dans les délais prévus par les textes applicables et les statuts), conseil de milieu d'année (budget rectificatif et risques), conseil d'automne (revue semestrielle), conseil de fin d'année (orientations et budget de l'année suivante) — l'étudiant doit proposer des dates précises et vérifier qu'elles tombent sur des jours ouvrés réels. 4) Grille : reprendre les 6 axes de la leçon 6 (composition et indépendance ; fonctionnement et information ; comités ; transparence et éthique ; nomination et rémunération ; relations actionnaires et parties prenantes), notation de 1 à 5 par axe avec justification écrite obligatoire pour toute note inférieure ou égale à 2 ; note globale = total / 30, convertie en moyenne sur 5 et en pourcentage, comme dans l'exemple de la leçon (16/30 = 2,67/5 = 53,3 %). Toute évaluation doit déboucher sur au moins deux actions de progrès datées. 5) Paragraphe attendu : la famille institue un conseil de famille semestriel, distinct du conseil d'administration, chargé des questions familiales (vision, entrée des jeunes générations, attentes de dividendes, cessions internes d'actions) ; une courte charte familiale fixe les règles d'entrée dans l'entreprise et le prix de cession des parts entre membres sur la base d'une expertise indépendante. Le conseil d'administration ne reçoit ainsi que des positions familiales clarifiées, et les actionnaires extérieurs ne découvrent jamais en séance des décisions prises ailleurs.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Exercice 1 — Dividende et mise en réserve. Une société fictive réalise un résultat net de 48 000 000 F. Son capital est divisé en 12 000 actions. L'assemblée générale décide de distribuer 35 % du résultat en dividendes. Calcule le montant total des dividendes, le dividende par action et le montant conservé en réserves ou report à nouveau. Commente l'arbitrage réalisé.

✔ Corrigé
Dividendes totaux : 48 000 000 x 35 % = 16 800 000 F. Dividende par action : 16 800 000 / 12 000 = 1 400 F. Montant conservé : 48 000 000 − 16 800 000 = 31 200 000 F, soit 65 % du résultat. Arbitrage : la société privilégie l'autofinancement (investissements futurs, solidité financière) tout en versant aux actionnaires un revenu significatif ; la qualité de la gouvernance se voit à la justification donnée en assemblée : à quoi serviront les 31 200 000 F conservés ?

Exercice 2

Exercice 2 — Repérer les mécanismes de défaillance. Relis ce récit fictif : « Le président de la société Horizon Négoce SA détient 80 % des actions et cumule la direction générale. Le conseil, composé de son épouse, de son chauffeur et de son comptable salarié, ne s'est pas réuni depuis deux ans. Les comptes ne sont plus audités : le commissaire aux comptes a démissionné et n'a pas été remplacé. La société loue ses bureaux à une SCI appartenant au président, pour un loyer que personne n'a comparé au marché. » Identifie au moins quatre mécanismes de défaillance de la leçon 7 et, pour chacun, le premier signal d'alerte qu'un observateur extérieur aurait pu relever.

✔ Corrigé
Mécanisme 1, concentration des pouvoirs : un actionnaire à 80 % qui est aussi président et DG ; signal d'alerte = aucun contre-pouvoir visible dans les organes. Mécanisme 2, conseil de façade : membres sans indépendance (épouse, salariés) et absence de réunions pendant deux ans ; signal = procès-verbaux inexistants ou comptes approuvés en AG sans débat préalable du conseil. Mécanisme 3, contrôle affaibli : commissaire aux comptes démissionnaire non remplacé, comptes non audités ; signal = absence de rapport d'audit joint aux comptes présentés aux partenaires et aux banques. Mécanisme 4, convention liée opaque : location à la SCI du président sans comparaison au marché ; signal = charges locatives en hausse sans justification documentée, et convention absente des informations données aux actionnaires. On peut ajouter le risque global : chaque mécanisme pris isolément semble « un détail », mais leur accumulation compose exactement la chaîne qui précède les scandales étudiés en leçon 7.

Exercice 3

Exercice 3 — Le coût réel du conseil. Une société fictive verse des jetons de présence de 120 000 F par réunion et par administrateur. Son conseil compte 8 administrateurs et se réunit 5 fois dans l'année ; tous les membres assistent à toutes les réunions. 1) Calcule le coût annuel total des jetons de présence. 2) Calcule le coût par administrateur sur l'année. 3) La société passe à 4 réunions par an sans changer le jeton unitaire : quelle économie réalise-t-elle, et quelle condition doit-elle vérifier avant de réduire le nombre de réunions ?

✔ Corrigé
1) Coût annuel : 120 000 x 8 administrateurs x 5 réunions = 4 800 000 F. 2) Par administrateur : 120 000 x 5 = 600 000 F par an. 3) Avec 4 réunions : 120 000 x 8 x 4 = 3 840 000 F, soit une économie de 4 800 000 − 3 840 000 = 960 000 F. Condition à vérifier : le nombre de réunions doit rester suffisant pour exercer réellement les missions du conseil (arrêté des comptes, budget, suivi des risques, réunions extraordinaires si besoin) et respecter le minimum fixé par les statuts et les textes applicables ; économiser 960 000 F en supprimant le contrôle serait un très mauvais calcul de gouvernance — c'est exactement le type d'« économie » qui prépare les défaillances de la leçon 7.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans la théorie de l'agence de Jensen et Meckling, qui sont le principal et l'agent dans une société dirigée par un manager non actionnaire ?

A) Les actionnaires sont les agents, le dirigeant est le principal

B) Les actionnaires sont les principaux, le dirigeant est leur agent

C) La banque est le principal, les salariés sont les agents

2. Lesquels de ces éléments font partie des coûts d'agence ?

A) Uniquement le salaire du dirigeant

B) Les seuls frais d'audit externe

C) Les coûts de surveillance, les coûts d'engagement et la perte résiduelle

3. Qu'est-ce qui caractérise un administrateur indépendant ?

A) Il détient plus de 10 % des actions de la société

B) Il n'a ni fonction exécutive, ni lien familial ou d'affaires significatif avec les dirigeants ou l'actionnaire de contrôle

C) Il est obligatoirement de nationalité étrangère

4. Quelle est la mission première du comité d'audit ?

A) Fixer les salaires de tous les employés

B) Négocier les contrats avec les fournisseurs

C) Veiller à la fiabilité des comptes, au contrôle interne et à l'examen des conventions avec les parties liées

5. Un comité des rémunérations bien conçu doit veiller à ce que la part variable des dirigeants soit :

A) Versée automatiquement chaque année, quel que soit le résultat

B) Plafonnée et conditionnée à des objectifs mesurables fixés à l'avance, vérifiés avant paiement

C) Fixée par le dirigeant lui-même pour aller plus vite

6. Que signifie l'approche « appliquer ou expliquer » des codes de gouvernance ?

A) L'entreprise applique chaque recommandation ou explique publiquement pourquoi elle s'en écarte

B) L'entreprise peut ignorer le code sans rien dire

C) Le code remplace les lois et les actes uniformes

7. Chez Fleuve Distribution SA (cas du cours), le dividende proposé est de 37 000 000 F pour 20 000 actions. Quel est le dividende par action ?

A) 185 F

B) 1 850 F

C) 18 500 F

8. Quelle est la fonction d'une charte familiale ?

A) Remplacer les statuts de la société

B) Fixer à l'avance les règles de la famille : entrée dans l'entreprise, cession des parts, traitement des conflits et succession

C) Fixer le prix de vente des produits de l'entreprise

9. Dans l'autopsie de NMS SA (cas fictif), les achats annuels de 400 000 000 F étaient majorés de 18 %. Quel était le surcoût annuel transféré à la société du cousin du PDG ?

A) 7 200 000 F

B) 18 000 000 F

C) 72 000 000 F

10. Le scandale Enron (2001) illustre avant tout :

A) Un simple problème de conjoncture du marché de l'énergie

B) Une défaillance de gouvernance : fraude comptable, information dissimulée et mécanismes de contrôle qui n'ont pas alerté

C) Une panne informatique dans les systèmes de trading

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Les actionnaires (principaux) délèguent la gestion quotidienne au dirigeant (agent), dont ils ne peuvent pas observer parfaitement les décisions : c'est le cœur de la relation d'agence.

2. Réponse C — Jensen et Meckling distinguent trois familles : ce que les principaux dépensent pour surveiller, ce que l'agent engage pour prouver sa bonne foi, et la valeur perdue malgré ces efforts (perte résiduelle).

3. Réponse B — L'indépendance est une situation de fait : aucun lien qui puisse influencer le jugement — ni poste dans l'entreprise, ni parenté avec les dirigeants, ni relation commerciale importante.

4. Réponse C — Le comité d'audit suit l'élaboration de l'information financière, entend le commissaire aux comptes et passe en revue les conventions liées : il protège la qualité des chiffres sur lesquels tous décident.

5. Réponse B — C'est l'application directe de la théorie de l'agence : la variable aligne les intérêts seulement si elle est plafonnée, conditionnée à des objectifs ex

ante et contrôlée par des administrateurs indépendants.

6. Réponse A — C'est le principe général des codes volontaires : appliquer la recommandation, ou assumer un écart motivé en toute transparence. Les codes complètent le droit obligatoire, ils ne s'y substituent pas.

7. Réponse B — 37 000 000 / 20 000 = 1 850 F par action. Le projet distribue 40 % du résultat net de 92 500 000 F et en conserve 60 % en réserves.

8. Réponse B — La charte familiale donne des règles écrites au cercle « famille » pour éviter que les questions familiales ne débordent, sans règles, dans le conseil d'administration.

9. Réponse C — 400 000 000 x 18 % = 72 000 000 F par an, soit 216 000 000 F sur trois ans : les conventions liées non déclarées sont le canal classique de transfert de valeur au détriment des autres actionnaires.

10. Réponse B — Faits historiques généraux : l'effondrement d'Enron en 2001 a révélé des comptes falsifiés et des pertes dissimulées, alors que le conseil et les auditeurs n'avaient pas joué leur rôle d'alerte.

Résumé — les notions importantes

• La gouvernance organise le pouvoir dans l'entreprise : qui décide, qui contrôle, qui rend des comptes.

• La relation d'agence (actionnaires-dirigeants) crée des coûts d'agence : surveillance, engagement, perte résiduelle ; l'approche parties prenantes élargit le regard au-delà des seuls actionnaires.

• Le conseil d'administration oriente, décide et contrôle ; sa qualité dépend de sa composition (compétences et indépendants) et de son fonctionnement réel.

• Les comités spécialisés préparent le conseil : comité d'audit pour la fiabilité des comptes et les conventions liées, comité des rémunérations pour une paie des dirigeants alignée et contrôlée.

• La transparence — dossier d'assemblée transmis à l'avance, comptes sincères, conventions liées justifiées — est l'arme principale contre l'asymétrie d'information.

• Les entreprises familiales doivent séparer famille, propriété et gestion : conseil de famille, charte familiale et succession préparée.

• Les défaillances naissent d'une chaîne de mécanismes (pouvoirs concentrés, intérêts cachés, contrôle affaibli, silence) : la prévention consiste à casser chaque maillon, aidée par les codes de bonne gouvernance et l'auto-évaluation.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Théorie de l’agence : comprendre le conflit entre propriétaires et dirigeants

Chaîne : Comprendre l’Éco-Gestion · Langue : Français · Niveau : Licence 3 — compréhension directe

Présentation claire de la relation d'agence entre propriétaires et dirigeants, des intérêts divergents et des coûts qui en résultent. Un appui direct à la leçon 1 pour

réviser la théorie de Jensen et Meckling avant de traiter le cas FD SA.

https://www.youtube.com/watch?v=68gQs8fKxhU

Leçon 2 — Qu'est-ce qu'un Conseil d'administration ?

Chaîne : FNEGE Médias · Langue : Français · Niveau : Licence 3 — compréhension directe

Une vidéo académique courte qui définit le conseil d'administration, sa composition et ses responsabilités de supervision et de stratégie. Elle illustre la leçon 2 et aide à distinguer les rôles du conseil et ceux de la direction générale.

https://www.youtube.com/watch?v=itnOhPUM7DQ

Leçon 2 — Intégrer un conseil d'administration avec la formation Objectif Conseil d'Administration- Témoignage

Chaîne : emlyon business school · Langue : Français · Niveau : Licence 3 — approfondissement

Un témoignage sur le métier d'administrateur et la préparation nécessaire pour siéger efficacement à un conseil. Utile pour prolonger la leçon 2 : compétences attendues, posture et responsabilité personnelle de l'administrateur.

https://www.youtube.com/watch?v=5DrJ5NDeJD8

Leçon 6 — Les 10 points clés de la Gouvernance d'Entreprise (FR)

Chaîne : Paris Governance Institute · Langue : Français · Niveau : Licence 3 — compréhension directe

Une synthèse des points de vigilance d'une bonne gouvernance : règles claires, conseil qui fonctionne, transparence et contrôle interne. À regarder avec la leçon 6 pour relier les principes des codes à l'auto-évaluation de FD SA.

https://www.youtube.com/watch?v=k_Iv8VxgXdI

Leçon 7 — L’affaire Enron expliquée : la plus grande fraude d’entreprise

Chaîne : Véridica · Langue : Français · Niveau : Licence 3 — compréhension directe

Le récit documenté de l'affaire Enron : comptes manipulés, dettes dissimulées et effondrement en 2001. À visionner après la leçon 7 en repérant, un par un, les mécanismes de défaillance décomposés dans l'autopsie du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=quxEkjqylKY

Sources et références

• Jensen, M. C. et Meckling, W. H. — travaux fondateurs de la théorie de l'agence (1976) : relation principal-agent et coûts d'agence, reformulés dans la leçon 1.

• Freeman, R. E. — approche par les parties prenantes (stakeholders) de la gestion stratégique (1984) : l'entreprise responsable devant l'ensemble de ses parties prenantes, reformulée dans la leçon 1.

• OCDE — Principes de gouvernance d'entreprise (référence internationale, versions révisées) : droits des actionnaires, transparence, responsabilités du conseil ; utilisés comme cadre de référence, sans reproduction du texte.

• Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (version révisée) : cadre juridique des organes sociaux dans l'espace OHADA, à consulter sur le site officiel de l'OHADA (ohada.org) pour les dispositions précises applicables.

• Charreaux, G. — travaux de recherche en gouvernance des entreprises (notamment sur le gouvernement des entreprises et les mécanismes de contrôle), pour approfondir les théories présentées.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !